

РУКОВОДИТЕЛЮ АО «ТБанк»
г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26
ИНН 7710140679

ОТ: Иванов Иван Иванович
100001, г. Москва, ул. Образцовая, д. 1, кв. 1
+7 (999) 999-99-99
ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Номер договора/счёта: 4276 3801 5534 2290

Дата нарушения: 01.10.2025

Описываю ситуацию:

С октября 2025 по май 2026 ежемесячно списывалась комиссия 990 рублей за услугу «СМС-информирование». Я данную услугу не подключал и согласия на подключение данной услуги не давал. Всего незаконно удержано 7 920 рублей за 8 месяцев.

Правовое обоснование:

Согласно статье 16 Закона о защите прав потребителей, условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации, признаются недействительными. Также согласно Гражданскому кодексу РФ статья 168 сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является недействительной (если закон не устанавливает иного последствия).

Конкретное требование:

Прошу вернуть незаконно удержанную сумму в размере 7 920 рублей в течение тридцати календарных дней с момента получения настоящей претензии.

При неисполнении данного требования буду вынужден обратиться в Центральный Банк России (cbr.ru) и Роспотребнадзор с жалобой, а также подать исковое заявление в суд.

Дата и подпись

«__» _____ 20__ г. _____ / _____